司法書士法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、登記、供託及び裁判所提出書類の作成並びに簡易裁判所訴訟代理の専門職制度に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　司法書士に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「司法書士」とは、登記、供託手続の代理及び裁判所提出書類の作成を業とする法律専門職をいう。

2　この法律において「簡裁訴訟代理等関係業務」とは、簡易裁判所における訴訟物価額百四十万円以下の民事訴訟事件等を代理する業務をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、登記、供託及び裁判所提出書類の作成並びに簡易裁判所訴訟代理の専門職制度に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

法務大臣及び法務局長は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、法務大臣及び法務局長が管理統理する。

2　法務大臣及び法務局長は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　法務大臣及び法務局長は、登記、供託及び裁判所提出書類の作成並びに簡易裁判所訴訟代理の専門職制度に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

法務大臣及び法務局長は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

法務大臣及び法務局長の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

法務大臣及び法務局長及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　法務大臣及び法務局長は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　法務大臣及び法務局長は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　法務大臣及び法務局長は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　司法書士の職責、資格及び試験

第1条

　国民の権利を擁護し、公正な法手続の円滑な実施に寄与することを使命とする。

第2条

　司法書士試験に合格し、配属研修等を修了した者に司法書士資格を与える。

第3条

　裁判所事務官、検察事務官、法務事務官として十年以上実務に従事した者に特例認可を認める。

第4条

　憲法、民法、商法、刑法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法等の筆記及び口述試験を行う。

第5条

　簡裁訴訟代理権を取得するため、百時間以上の特別研修及び能力認定考査を実施する。

第6条

　破産者、禁錮以上の刑に処せられた者、懲戒免職公務員等は登録できない。

第7条

　司法書士会連合会に備える名簿に登録を受けなければ、業務を行ってはならない。

第8条

非行又は心身の故障があるときは、審査会の議を経て登録を拒絶する。

第9条

所属司法書士会及び連合会の会則を守り、品位を保持しなければならない。

第10条

法令改正に対応するため、毎年度定期的な倫理・実務研修の受講を義務付ける。

第4章　業務範囲及び簡易裁判所訴訟代理権

第1条

不動産登記、商業法人登記、動産債権譲渡登記及び供託の手続を包括的に代理する。

第2条

裁判所、検察庁に提出する訴状、答弁書、破産申立書、告訴状等の作成を代行する。

第3条

認定司法書士は、簡易裁判所における通常訴訟、少額訴訟、支払督促、民事調停を代理できる。

第4条

訴訟物価額百四十万円以下の民事紛争について、裁判外の示談交渉及び和解契約を代理する。

第5条

判断能力の不十分な高齢者・障害者のため、成年後見人、保佐人、補助人を受任する。

第6条

公正証書遺言の文案作成、相続人調査、遺産分割協議書の作成及び遺産承継業務を行う。

第7条

中小企業の定款変更、役員変更、株主総会議事録の作成及び法務助言を行う。

第8条

登記申請の受任にあたっては、売主・担保権設定者の登記意思を厳格に直接確認する。

第9条

印鑑偽造等の不正な登記申請を察知したときは、登記官に不正防止申出を提出する。

第10条

正当な事由がなければ、依頼を拒んではならない。

第5章　司法書士法人及び事務所の運営規律

第1条

二名以上の司法書士が定款を定め、法務局に登記して法人を設立できる。

第2条

法人の社員は、法人の債務について連帯して無限の責任を負う。

第3条

地方に支店事務所を置くことができ、常駐する社員司法書士を置かなければならない。

第4条

司法書士は、所属司法書士会の区域内に一箇所の事務所のみを設けることができる。

第5条

同一事件について対立する当事者双方から相談を受け、又は受任してはならない。

第6条

職務上知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

第7条

事件の受任、処理結果、領収額を記載した事件簿を十年間保存しなければならない。

第8条

登録免許税等の預り金は、専用の預り金口座で自己の固有資金と完全に分離管理する。

第9条

資格のない者に名義を貸して登記申請業務等を行わせてはならない。

第10条

報酬額の算定基準を事務所内に掲示し、事前に見積書を提示しなければならない。

第6章　法務局長による監督及び懲戒手続

第1条

　司法書士及び法務局管内の司法書士会は、法務局長が監督する。

第2条

　この法律若しくは会則に違反したとき、又は業務の内外を問わず品位を失う非行があったとき。

第3条

　戒告、二年以内の業務の停止、及び業務の禁止の三種とする。

第4条

　懲戒処分を行おうとするときは、対象者に通知し、口頭による弁明の機会を与える。

第5条

　業務停止又は禁止の処分を下したときは、法務局長が直ちに官報に公告する。

第6条

　司法書士又は弁護士でない者が業として登記代理を行うことを厳禁とする。

第7条

　事件屋、整理屋、違法ブローカーから事件の斡旋を受け、又はリベートを支払ってはならない。

第8条

報酬又は業務処理に関する依頼者との紛争を解決するため、会内に調停委員会を置く。

第9条

市民からの懲戒請求があったときは、司法書士会の綱紀委員会が綿密な調査を行う。

第10条

国又は地方自治体の公共用地取得に伴う大量嘱託登記を一括受託する社団を組織する。

第7章　罰則及び非資格者の取締り

第1条

　資格なく登記申請代理又は裁判所書類作成を業とした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第2条

　資格を貸与した司法書士は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第3条

　違法な紹介業者と提携して事件を受任した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

第4条

　司法書士でない者が司法書士又は登記相談所たる文字を用いたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　法務局の立入検査を拒み、又は帳簿書類を隠滅した者は、三十万円以下の過料に処する。

第7条

　法人の業務に関して違反行為があったときは、法人に対しても罰金刑を科する。

第8条

事務所の移転届出等を怠った者は、十万円以下の過料に処する。

第9条

法的過疎地域に公設司法書士事務所を開設し、市民の登記・裁判アクセスを保障する。

第10条

司法書士制度は、国民に身近な街の法律家として不断の近代化に努めなければならない。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　法務大臣及び法務局長は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　法務大臣及び法務局長の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　法務大臣及び法務局長は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　法務大臣及び法務局長は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

法務大臣及び法務局長は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

法務大臣及び法務局長は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

法務大臣及び法務局長は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

法務大臣及び法務局長は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

法務大臣及び法務局長は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。